



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002167

Tocache, 01 JUL 2024



Visto, el Expediente contiene: Resolución N° 05 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 15.06.2017, corresponde a la sentencia; Resolución N° 09 de la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres – Juanjuí de fecha 27.12.2017; Resolución N° 18 de fecha 08.05.2022 que resuelve nula la RJ N° 000149-2021-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 0976-2024-GRSM/DRE, de fecha 25.03.2024; Nota Informativa N° 048-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 15.04.2024; Memorando N° 0599-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 25.04.2024; Informe escalafonario N° 00483-2024-UGEL de fecha 05.06.2024; Carta N° 080-2024-TCC de fecha 19.06.2024 que remite la liquidación judicial, Nota de Coordinación N° 291-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RRHH de fecha 18.06.2024 que remite la liquidación judicial y el Memorando N° 1031-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 20.06.2024 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **CARLOS FLORES NELLY ELVA** con **DNI N° 21405807**, en un total de sesenta y uno (61) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...)";



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002167



Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 000149-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 04 de mayo de 2021, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 27 de diciembre del 2017, recaído en el expediente judicial N° **00171-2015-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **NELLY ELVA CARLOS FLORES**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **03.05.1993 hasta 25.11.2012**, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 10,121.16**;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0976-2024-GRSM/DRE de fecha 25 de marzo del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000149-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 04 de mayo de 2021, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 10,121.16** soles a favor de **NELLY ELVA CARLOS FLORES**, docente nombrado, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 18 de fecha 09 de mayo del 2022, recaído en el expediente judicial N° **00171-2015-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 18 de fecha 09 de mayo del 2022, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000149-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 04 de mayo de 2021, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00483-2024 emitido por la UGEL Tocache de fecha 05 de junio del 2024, **NELLY ELVA**



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002187



CARLOS FLORES, actualmente el profesor es retirado de la Jurisdicción de la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache dispone en la sentencia de vista Resolución N° 09 de fecha 27 de diciembre del 2017, los reintegros de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, se liquidaran efectuándose observancia estrictamente los periodos laborales consignados en la ficha escalafonaria y los que puedan verificarse con otros instrumentos idóneos; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos para el cálculo como contratado desde el **03.05.1993 hasta 25.11.2012**, lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**;

Que, mediante Memorando N° 0599-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 25 de abril del 2024, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial de Preparación de Clases y Evaluación 30% del servidor de **NELLY ELVA CARLOS FLORES** en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS CON 01/100 SOLES (S/ 66,072.01)**, como se detalla a continuación:



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002167

DECRETOS X AÑO	TIPO II.EE	PERIODO	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CONDICION LABORAL	MONTO
TOTAL							66072.01
D.S. 261 NOV.91 - DIC 91 (2MESES)	2						0.00
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7						0.00
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9						0.00
D.S. 081 MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11	RURAL	11	I	30		713.49
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	RURAL	6	I	30		578.18
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	RURAL	10	I	30		1347.63
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	RURAL	15	I	30		2114.11
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	RURAL	9	I	30		1567.39
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	RURAL	20	I	30		4285.56
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	RURAL	1	I	30		262.75
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	RURAL	28	II	30		7445.85
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	6	II	30		1685.45
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	14	II	24		3765.65
D.S. 065, D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	RURAL	12	II	24		3587.70
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	RURAL	3	II	24		959.93
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	RURAL	9	II	24		3001.28
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	RURAL	4	II	24		1417.90
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	RURAL	8	II	24		2907.80
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	RURAL	4	II	24		1500.10
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	75	II	24		28931.25

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de doña **NELLY ELVA CARLOS FLORES** con DNI N° **21405807**, la profesora es retirada de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total integra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 15 de junio del 2017 y Resolución N° 18 de fecha 09 de mayo del 2022, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002167

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
0976-2024	00171-2015-0-2209-JM-CI-01	CARLOS FLORES NELLY ELVA	a) 03.05.1993 hasta 25.11.2012 (laboro como nombrada)	S/ 66,072.01

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH

